

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2533 กรมทางหลวง
นาย บัว กัน แพง หรือกับแพง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 437, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 205

แม้จำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา โจทก์ก็ยังมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ตามฟ้องของตน เมื่อทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์คันเกิดเหตุในขณะเกิดเหตุ คดีคงได้ความเพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวชนเสาหินกันโค้งและวางระบายน้ำคอนกรีตของโจทก์เสียหาย โดยรถยนต์เป็นของจำเลยที่ 2 ซึ่งได้เช่าชื่อมา ดังนี้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ได้กระทำด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของเสาหลักกันโค้งและวางระบายน้ำคอนกรีตริมทาง บริเวณทางหลวงกิโลเมตรที่ 106x900 ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนวังเหนือแม่ชะจาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกซึ่งจำเลยที่ 2 เช่าชื่อมาจากบริษัทไค้ยู่อะมอเตอร์ จำกัด บรรทุกขิงแล่นไปด้วยความเร็วสูงชนเสาหลักกันโค้ง 3 ต้น และวางระบายน้ำคอนกรีตยาว 33 เมตร ซึ่งอยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 106x900 ของโจทก์เสียหายใช้การไม่ได้ คิดค่าเสาหลักกัน

โค้งเป็นเงิน 750 บาท และค่าวางระบายน้ำเป็นเงิน 9,900 บาท รวมเป็นเงิน 10,650 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จึงต้องร่วมกันกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น จึงขอให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 12,358.43 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า ตามคำฟ้องและทางพิจารณาถือได้หรือไม่ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 84-0707 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ผู้กระทำละเมิด เห็นว่า แม้ปรากฏตามคำบรรยายฟ้องโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว และจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่ได้ต่อสู้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้ครอบครองรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับก็ตามแต่โจทก์ก็ยังมีหน้าที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นว่าข้ออ้างตามฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ในคดีนี้ได้ความตามทางพิจารณาว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุชนหลักเสาหินกันโค้งและวางระบายน้ำคอนกรีตของโจทก์เสียหายและรถยนต์บรรทุก

ดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 เข้าซื้อจากบริษัทไค้ยูอะมอเตอร์ จำกัด ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 จำเลยที่ 2 คงมีสิทธิที่จะครอบครอง
ใช้ประโยชน์รถยนต์คันดังกล่าวระหว่างเข้าซื้อเท่านั้นเมื่อไม่ปรากฏตามทางพิจารณา
ว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์ในขณะเกิดเหตุตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ